Et l'Europe, elle dira quoi ?

Économie Socialisée · Europe · Droit communautaire

CE QUE VOUS CONNAISSEZ

Lucie milite depuis des années pour une transformation profonde de l'économie. À chaque réunion, à chaque débat, le même argument surgit en bout de table : « Très bien, mais les traités européens ne l'autoriseront jamais. » On lui parle de Bruxelles, de la BCE, des règles de concurrence, des libertés de circulation. La discussion s'arrête là, comme si le droit européen était une forteresse imprenable. Lucie a fini par douter. Pas du modèle, mais de sa capacité à répondre à cet argument précis. Parce qu'il est posé avec assurance par des gens sérieux, et qu'elle ne dispose pas des outils juridiques pour le démonter.

> *Ce n'est pas un argument juridique. C'est une présupposition idéologique habillée en argument juridique.*

CE QUE LE MODÈLE PROPOSE

Le droit de l'Union européenne ne dit pas ce que ses opposants prétendent qu'il dit. Il faut distinguer trois questions souvent confondues dans le débat : la propriété, la monnaie et le commerce extérieur. Premier argument : les États membres sont libres de leurs choix de propriété. L'article 345 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) dispose expressément que « les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres ». Ce principe a été confirmé par la Cour de justice de l'UE dans l'arrêt Essent (C-105/12, 22 octobre 2013) : un État membre peut nationaliser, maintenir dans le domaine public ou privatiser des entreprises, à condition de respecter les libertés de circulation. Les rachats d'entreprises dans le modèle sont réalisés au prix du marché, contre des titres remboursables — ils ne constituent pas une expropriation sans compensation. La preuve par l'exemple :

FRANCE

EDF

Renationalisée à 100 % en juin 2023, actée formellement par la loi du 11 avril 2024. Aucune infraction constatée aux traités.

100 % ÉTAT

ALLEMAGNE

Deutsche Bahn

Propriété intégrale del'État fédéral allemand. Opère à l'échelle européenne sans violation reconnue du droit communautaire.

100 % ÉTAT FÉDÉRAL

SUÈDE

Vattenfal

Géant del'énergie, 100 % propriété de l'État suédois, actif dans plusieurs pays de l'UE. Coexistence sans friction juridique.

100 % ÉTAT SUÉDOIS

L'argument selon lequel une économie socialisée à 55 % du PIB serait automatiquement incompatible avec l'appartenance à l'UE ne trouve aucun fondement dans la pratique du droit européen. Il relève davantage d'une présomption que d'une analyse juridique positive.

Deuxième argument : la Banque Socialisée d'État (BSE) n'est pas une banque centrale. L'article 123 du TFUE interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales de financer directement les États membres. La BSE n'est pas une banque centrale nationale au sens du traité — elle est une institution sui generis qui crée de la monnaie pour des caisses autonomes (CAS et CEI) finançant des salaires et des investissements, non des déficits budgétaires étatiques. La tension avec l'article 123 est réelle et mérite une analyse juridique approfondie ; mais elle est substantiellement atténuée par ce périmètre institutionnel distinct de celui de l'État.

CE QU'INTERDIT L'ART. 123 TFUE

- Financement direct des États membres par la BCE
- Création monétaire pour couvrir des déficits budgétaires publics
- Avances aux administrations publiques sans limite

Objectif : éviter la monétisation de la dette souveraine

CE QUE FAIT LA BSE

- Alimente des caisses autonomes (CAS, CEI) — juridiquement distinctes de l'État
- Finance des salaires et des investissements, non des déficits
- Monnaie créée détruite quand les cotisations rentrent

Tension réelle à analyser ; périmètre substantiellement distinct

Troisième argument : le commerce extérieur est géré, pas ignoré. Le modèle ne fonctionne pas en vase clos. La Caisse Import/Export achète les matières premières et hydrocarbures sur les marchés mondiaux en devises, puis facture les unités de production à un prix d'usage stable. Le règlement européen sur les matières premières critiques offre un cadre de coordination dont l'ES peut tirer parti pour sécuriser ses approvisionnements stratégiques.

— CONCRÈTEMENT POUR VOUS

Pour Lucie, ces trois arguments transforment le débat : le droit européen n'interdit pas au modèle d'exister, il pose des conditions que le modèle respecte ou intègre explicitement. Trois États membres maintiennent aujourd'hui des entreprises publiques majeures sans violation constatée. Ce n'est pas Bruxelles qui bloquerait — c'est un rapport de force politique qui se construit ou non. Et ça, c'est une tout autre conversation.

— OUI MAIS…

« Même si c'est légal, Bruxelles trouvera un moyen de bloquer. »

C'est possible. Le droit de l'Union européenne est aussi un terrain de rapport de force, et les institutions européennes ont parfois interprété les traités de manière restrictive face à des politiques de gauche. Le modèle ne prétend pas que la voie est dégagée.

Mais il y a une différence cruciale entre « le droit nous interdit formellement d'agir » et « des acteurs politiques pourraient contester notre action en justice ». Dans le premier cas, on est bloqué avant même de commencer. Dans le second, on dispose d'arguments solides — et les précédents EDF, Deutsche Bahn, Vattenfall montrent que ces arguments ont déjà tenu. Le mur n'est pas là où on le place habituellement.